TESTAMENTO E LEGITTIMA

Testamento lascia la casa a un solo figlio: l'azione di riduzione

Se il testamento lascia la casa a un solo figlio e lede la legittima, gli altri legittimari possono chiedere la riduzione entro dieci anni, o trovare un accordo.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se un testamento lascia la casa a un solo figlio e così facendo riduce la quota che la legge riserva agli altri legittimari, questi possono chiedere al giudice di "ridurre" il testamento per recuperare la loro legittima. Il testamento non è nullo: produce effetti finché nessuno agisce. L'azione si prescrive, secondo la regola generale, in dieci anni.

Questa situazione è molto frequente: il genitore lascia la casa al figlio che lo ha assistito, o a quello che ci vive già, e agli altri lascia poco o niente. In questa guida vediamo come capire se c'è davvero una lesione, come funziona l'azione di riduzione, cosa succede alla casa e quali accordi si possono trovare per evitare una causa lunga e costosa.

Ricapitoliamo i termini:

- **Legittimari**: coniuge (o partner dell'unione civile), figli e loro discendenti; in mancanza di figli, gli ascendenti. Vedi le quote nella guida chi eredita la casa.
- **Lesione di legittima**: si ha quando un legittimario riceve, tra testamento e donazioni, meno della quota minima garantita dalla legge.
- **Azione di riduzione**: è la causa con cui il legittimario chiede che le disposizioni che superano la quota disponibile siano ridotte quanto basta per reintegrare la sua quota (art. 554 c.c.).

Come capire se la legittima è stata lesa?

Non basta guardare la casa. Bisogna rifare il calcolo previsto dall'art. 556 c.c.:

1. si sommano i beni del defunto alla morte;
2. si tolgono i debiti;
3. si aggiungono, solo per il calcolo, le donazioni fatte in vita;
4. sulla massa così ottenuta si calcolano la quota disponibile e le quote di legittima.

Poi si confronta quanto ciascun legittimario ha effettivamente ricevuto, sommando quello che gli arriva dal testamento e le donazioni già avute in vita. Chi chiede la riduzione deve infatti **imputare** alla sua quota le donazioni e i legati ricevuti, salvo che il defunto lo abbia espressamente dispensato (art. 564 c.c.).

DOMANDA	PERCHÉ CONTA
Quanto vale la casa oggi?	La stima si fa al momento dell'apertura della successione; serve una perizia affidabile
Ci sono altri beni (conti, titoli, altri immobili)?	Possono bastare a coprire la legittima degli altri senza toccare la casa
Il defunto ha fatto donazioni?	Si aggiungono alla massa e vanno imputate a chi le ha ricevute
Ci sono debiti?	Si sottraggono e riducono la massa
Chi ha ricevuto la casa è un legittimario?	Cambia le regole su chi può trattenere l'immobile

Esempio pratico: la casa a Marco, niente a Chiara

Rosa, vedova, muore lasciando due figli, Marco e Chiara. Nel testamento scrive: "Lascio la mia casa a mio figlio Marco, che mi ha assistita". Non ci sono donazioni precedenti.

VOCE	VALORE
Casa	240.000 euro
Conto corrente	30.000 euro
Debiti	-6.000 euro
Massa netta	**264.000 euro**

Con due figli, la legittima complessiva è di due terzi, divisa in parti uguali (art. 537 c.c.): a ciascun figlio spetta un terzo, cioè **88.000 euro**. La disponibile è un terzo, 88.000 euro.

Il testamento dispone solo della casa. Il conto corrente, tolti i debiti, resta senza testamento e va ai due figli per legge: 12.000 euro a testa.

- Marco riceve la casa (240.000) più 12.000 euro: 252.000 euro.
- Chiara riceve solo 12.000 euro.

A Chiara mancano 88.000 - 12.000 = **76.000 euro**. È la misura della lesione. Chiara può chiedere la riduzione della disposizione a favore di Marco per questo importo.

Cosa succede alla casa? Marco è anche lui legittimario. Secondo l'art. 560 c.c., il legatario o donatario che è legittimario può trattenere tutto l'immobile se il suo valore non supera la disponibile più la sua quota di legittima: qui 88.000 + 88.000 = 176.000 euro. La casa vale 240.000 euro, quindi supera questo limite. In questi casi la soluzione dipende anche da se l'immobile si può dividere comodamente e da quanto "eccede"; spesso, in pratica, le parti si accordano perché Marco paghi a Chiara un conguaglio di 76.000 euro e tenga la casa. Il calcolo concreto, specie quando la casa non è divisibile, va fatto con un avvocato.

Un caso diverso: la casa lasciata al coniuge

Non sempre la casa va a un figlio. Immagina che Paolo lasci per testamento la casa da 300.000 euro alla moglie Lucia, e che gli altri beni siano 60.000 euro di risparmi, lasciati ai due figli. Massa: 360.000 euro. Con coniuge e due figli la legittima è di un quarto al coniuge e di metà complessiva ai figli (art. 542 c.c.): ciascun figlio ha diritto a 90.000 euro, ma ne riceve 30.000. A ognuno mancano 60.000 euro.

Qui però pesa anche il **diritto di abitazione** che spetta comunque a Lucia sulla casa familiare (art. 540 c.c.): anche se i figli ottenessero la riduzione, Lucia continuerebbe a viverci. Per questo, nelle famiglie in cui il genitore superstite abita la casa, la soluzione più comune è attendere o concordare un conguaglio, invece di una causa. Approfondisci nella guida sul diritto di abitazione del coniuge.

Come funziona l'azione di riduzione, passo per passo

FASE	COSA SUCCEDE	NORMA
1. Verifica	Calcolo della massa, della disponibile e della lesione, con stima della casa	Art. 556
2. Condizione	Se si vogliono ridurre donazioni o legati a favore di non coeredi, serve aver accettato con beneficio d'inventario	Art. 564
3. Mediazione	Prima della causa è obbligatorio tentare la mediazione per le controversie in materia di successioni ereditarie	D.Lgs. 28/2010, art. 5
4. Causa	Il legittimario chiede al tribunale di ridurre le disposizioni lesive	Artt. 554, 557
5. Ordine	Si riducono prima le disposizioni testamentarie, in proporzione; solo se non bastano, le donazioni, partendo dall'ultima	Artt. 555, 558, 559
6. Restituzione	Chi ha ricevuto troppo restituisce l'immobile o ne compensa il valore in denaro	Artt. 560, 561

Alcuni dettagli utili:

- **Chi può agire.** Solo i legittimari, i loro eredi o aventi causa. Non possono farlo i donatari, i legatari né, se il legittimario ha accettato con beneficio d'inventario, i creditori del defunto (art. 557 c.c.).
- **Riduzione proporzionale.** Se il testamento contiene più disposizioni, si riducono tutte in proporzione, salvo che il testatore abbia indicato quale preferire (art. 558 c.c.).
- **Frutti.** Chi deve restituire deve anche i frutti, per esempio gli affitti incassati, ma solo dal giorno della domanda giudiziale (art. 561 c.c.).
- **Trascrizione.** La domanda di riduzione riguarda un immobile e va trascritta nei registri immobiliari; la data della trascrizione conta per la tutela di chi, nel frattempo, ha acquistato dall'erede (art. 2652 c.c.). Vedi la sezione seguente.

Cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

La legge 2 dicembre 2025, n. 182 (art. 44), in vigore dal 18 dicembre 2025, ha modificato gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile. Lo scopo dichiarato è rendere più sicuri gli acquisti di immobili che provengono da donazioni o da successioni con possibili lesioni di legittima. Per chi eredita una casa i cambiamenti principali sono questi:

SITUAZIONE	REGOLA ATTUALE	NORMA
La casa è stata lasciata per testamento e l'erede la vende	Se la domanda di riduzione è trascritta **dopo tre anni** dall'apertura della successione, la sentenza non pregiudica chi ha comprato a titolo oneroso dall'erede o dal legatario con atto trascritto prima della domanda	Art. 2652, n. 8
La casa era stata donata e il donatario la vende	La riduzione della donazione non pregiudica chi ha comprato dal donatario; il donatario deve compensare in denaro i legittimari	Artt. 563 e 2652, n. 1
Il donatario ha messo un'ipoteca sulla casa	L'ipoteca resta valida anche dopo la riduzione; il donatario compensa in denaro il minor valore	Art. 561
Il legatario ha messo un'ipoteca sulla casa	L'immobile restituito torna libero da pesi e ipoteche, salvo quanto previsto dall'art. 2652, n. 8	Art. 561

In pratica, oggi il legittimario leso ha **meno possibilità di riavere la casa** se nel frattempo è stata venduta, e più spesso otterrà una somma di denaro. Le nuove regole si applicano alle successioni aperte dopo il 18 dicembre 2025. Per quelle aperte prima, la legge ha previsto un periodo transitorio di sei mesi, entro il quale i legittimari potevano notificare e trascrivere la domanda di riduzione o un atto di opposizione alla donazione; scaduto quel termine senza queste formalità, le nuove regole si applicano anche alle successioni più vecchie (art. 44, comma 2, L. 182/2025). Se la tua situazione è a cavallo di queste date, fatti spiegare da un notaio o da un avvocato quale regime si applica.

Entro quanto tempo si può agire?

L'azione di riduzione non ha un termine speciale: si applica la **prescrizione ordinaria di dieci anni** (art. 2946 c.c.). Da quando decorrono i dieci anni è una questione chiarita dalla giurisprudenza: secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 20644 del 2004), quando la lesione deriva da un

testamento il termine decorre dall'**accettazione dell'eredità** da parte di chi è stato favorito dal testamento, non dalla morte. Per le lesioni causate solo da donazioni si fa in genere riferimento all'apertura della successione. Su questo punto chiedi conferma a un avvocato per il tuo caso concreto.

Aspettare, però, non conviene quasi mai. Più passa il tempo, più è facile che la casa venga venduta o ipotecata, e le regole a tutela di chi compra dall'erede possono rendere più difficile recuperare l'immobile: in molti casi resterà solo un diritto a una somma di denaro.

> **Attenzione.** Se la casa ti è stata lasciata con un testamento che lede altri legittimari, non venderla in fretta pensando di chiudere la questione. I legittimari lesi possono agire contro di te anche dopo la vendita, chiedendo il valore in denaro. E un acquirente prudente, o la sua banca, potrebbe chiederti garanzie o rinunciare all'acquisto. Prima di mettere in vendita, prova a definire un accordo scritto con gli altri legittimari.

Gli accordi: come evitare la causa

La causa di riduzione richiede perizie, tempo e spese legali. Per questo la maggior parte di queste situazioni si chiude con un accordo. Dopo la morte del genitore, i legittimari sono liberi di rinunciare all'azione o di transigere: il divieto di rinuncia vale solo finché è in vita chi ha fatto la donazione (art. 557, secondo comma, c.c.).

SOLUZIONE	COME FUNZIONA	VANTAGGI	SVANTAGGI
Conguaglio in denaro	Chi tiene la casa paga agli altri la differenza	La casa resta in famiglia; tempi brevi	Serve liquidità o un mutuo
Vendita e ripartizione	Si vende la casa e il ricavato si divide secondo le quote corrette	Nessuno deve anticipare soldi	Si perde la casa; serve l'accordo di tutti
Attribuzione di altri beni	Il legittimario leso riceve altri beni (conti, un secondo immobile)	Evita esborsi	Possibile solo se ci sono altri beni
Rinuncia all'azione	Il legittimario rinuncia, anche in cambio di una somma	Chiude la questione in modo definitivo	Va fatta con consapevolezza, meglio davanti al notaio
Mediazione	Un mediatore aiuta le parti a trovare un'intesa	Obbligatoria prima della causa; costi contenuti	Non garantisce l'accordo

L'accordo va messo per iscritto e, se riguarda la casa, di solito è un atto notarile, che può essere trascritto. Questo rende la casa più facile da vendere in futuro, perché il compratore e la banca vedono che la questione della legittima è chiusa.

Esempio pratico: l'accordo tra Marco e Chiara

Riprendiamo il caso di Rosa. Marco vuole tenere la casa; Chiara vuole la sua quota. Dopo una perizia condivisa che conferma il valore di 240.000 euro, i due si accordano davanti al notaio:

- Marco riconosce la lesione e paga a Chiara 76.000 euro;
- per pagare, Marco ottiene un mutuo da 60.000 euro e usa 16.000 euro di risparmi;
- Chiara rinuncia a ogni ulteriore pretesa sulla successione della madre.

Costo indicativo dell'operazione: l'onorario del notaio, la perizia e le spese bancarie. Una causa, invece, potrebbe durare anni e costare a entrambi diverse migliaia di euro di spese legali e tecniche, senza contare la tensione in famiglia. Chiedi sempre un preventivo scritto ai professionisti.

Errori frequenti

- **Pensare che il testamento sia “illegale” e quindi da ignorare.** È valido; va contestato con gli strumenti giusti.
- **Dimenticare le donazioni.** Una donazione ricevuta anni fa dal fratello favorito, o da te stesso, cambia il calcolo.
- **Accettare l’eredità senza riflettere.** In alcuni casi, per agire contro donatari o legatari estranei, serve l’accettazione con beneficio d’inventario: decidi prima. Vedi accettare o rinunciare.
- **Firmare una divisione senza aver chiarito la legittima.** Una divisione firmata con quote sbagliate è difficile da rimettere in discussione.
- **Lasciar passare anni.** Il rischio non è solo la prescrizione: la casa può essere venduta e restare solo un credito in denaro.
- **Stime fai-da-te.** Senza una perizia la discussione resta su numeri soggettivi.

Checklist prima di parlare con un professionista

- Copia del testamento pubblicato e del verbale di pubblicazione.
- Elenco dei beni e dei debiti alla data della morte.
- Atti di donazione o prove di grosse somme ricevute in vita da qualcuno degli eredi.
- Visura e planimetria della casa, eventuale perizia.
- Copia della dichiarazione di successione, se già presentata.

Domande frequenti

Il testamento che lede la legittima è nullo? +

Devo accettare l'eredità con beneficio d'inventario per agire in riduzione? +

Mio fratello può tenersi tutta la casa se mi paga? +

Posso rinunciare all'azione di riduzione mentre il genitore è ancora in vita? +

Fonti

- Codice civile, art. 537: riserva a favore dei figli (Normattiva)
- Codice civile, art. 540: riserva e diritto di abitazione del coniuge (Normattiva)
- Codice civile, art. 542: concorso di coniuge e figli (Normattiva)
- Codice civile, art. 554: riduzione delle disposizioni testamentarie (Normattiva)
- Codice civile, art. 555: riduzione delle donazioni (Normattiva)
- Codice civile, art. 556: determinazione della porzione disponibile (Normattiva)
- Codice civile, art. 557: chi può chiedere la riduzione (Normattiva)
- Codice civile, art. 558: modo di ridurre le disposizioni testamentarie (Normattiva)
- Codice civile, art. 559: modo di ridurre le donazioni (Normattiva)
- Codice civile, art. 560: riduzione del legato o della donazione d'immobili (Normattiva)
- Codice civile, art. 561: restituzione degli immobili (Normattiva)
- Codice civile, art. 563: effetti della riduzione della donazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 564: condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione (Normattiva)
- Codice civile, art. 2946: prescrizione ordinaria (Normattiva)
- Codice civile, art. 2652: trascrizione delle domande giudiziali (Normattiva)
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182, art. 44: circolazione dei beni donati (Normattiva)
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5: mediazione obbligatoria (Normattiva)

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.